

最终用户许可协议

重要，请仔细阅读！

本最终用户许可协议以及本协议援引的其他法律条款（以下统称“协议”）是贵方与北京清微智能科技有限公司（以下称“我方”）之间就贵方使用我方的授权软件（包括驱动和 SDK 软件）及相关服务（以下统称“软件”）所达成的具有法律效力的协议。

请贵方仔细阅读本协议条款，如贵方不同意这些条款，请不要下载、安装、访问或以任何方式使用本软件。

本协议中，“贵方”指任何个人用户或单一法律实体。

1. 接受本协议

1.1. 通过点击“我同意”或“我接受”、打开本软件包装、下载、安装、访问或以任何方式使用本软件，即表示贵方认可贵方已经认真阅读并充分理解本协议内容，并且贵方接受并同意受本协议条款的约束。如贵方不同意这些条款或对任何条款或表述有任何疑问，请不要下载、安装、访问或以任何方式使用本软件，也不要点击“我同意”“我接受”。

1.2. 如贵方代表某一法律实体（如贵方所在的公司或单位，或贵方服务的其他公司或单位）确认接受本协议，贵方声明并保证贵方已经获得该法律实体充分的授权以代表该法律实体接受本协议。

2. 授予许可及限制

2.1. 授予有限许可。我方是本软件的合法权利人，有充分的权利授予贵方一项有限的、仅限自用的、非排他性的、不可转让的、不可分许可的、可撤销的许可，根据此许可，贵方可依照本协议约定的条款和条件使用本软件，包括本软件随附的所有文档和文件。

2.2. 许可限制。（1）除非贵方购买本软件时的购买凭证上另有约定，否则贵方只能将本软件安装在一个单独的设备上，仅可为备份的目的保留一个副本。贵方不得将本软件用在网络上，除非贵方确保网络上的每台设备都有一个许可可以使用本软件。

（2）贵方不得修改、出借、出租、出售部分或全部本软件，不得对本软件进行反向工程、反汇编、反编译、提取源代码或创建本软件的衍生作品。

2.3. 开源代码软件。本软件中可能包含某些受开源软件许可证约束的软件程序，这些软件程序的许可条款可能与本协议条款不相同。对于这些开源软件程序，开源软件许可证的条款优先适用，如该软件程序的许可条款要求公开源代码，则该软件的源代码及二进制代码已一并包含在一个文档中，并随附本软件提供给贵方。相关开源许可证的适用范围仅限于上述公开的源代码和二进制代码。

2.4. 第三方软件。本软件中可能包含第三方软件，贵方在使用本软件时，除遵守本协议外还应遵守该第三方软件的许可协议条款。这些第三方软件的许可协议已随附本软件提供给贵方。

3. 转让

3.1. 贵方可仅限于随同贵方的设备将本软件永久转让给任何人，前提是在贵方转让本软件时，必须向受让人转让并交付由我方提供的本软件的任何升级版本及所有文档资料，并且受让人确认其接受本协议的条款和条件。本软件转让后，贵方必须立即删除贵方所制作的和/或在贵方所持有或控制的任何设备上包含的所有本软件的副本。如转让的软件是一个升级版本，任何转让都必须包含软件的先前版本。本软件转让后，我方对本软件保证在其剩余期限内对受让人继续有效。

4. 所有权及知识产权

4.1. 本软件仅为许可使用而非销售。贵方仅限于按本协议约定的方式使用本软件，本软件的所有权及任何其他权利和利益，并不因本协议达成或履行而转让给贵方。我方或第三方享有本软件的所有权及知识产权。所有未明确授权给贵方的权利均由我方或第三方全部保留。

4.2. 贵方不得移除本软件上的任何版权标记或任何其他权利标识或权利声明。

5. 注册账号

5.1. 某些情况下，本软件可能要求贵方注册一个贵方的个人账户，贵方同意为此提供真实且准确的账户注册信息，例如贵方的电子邮箱及电话号码等。贵方知悉并理解如果提供的注册信息有误，可能会影响贵方对软件的使用。

5.2. 贵方应自行妥善保管贵方的账户信息及密码。通过贵方的账号及密码登录进行的活动均被视为是贵方本人的行为，无论是否经过贵方的授权，我方不对此承担任何责任。

5.3. 如贵方发现贵方的账户有任何未经授权的行为或其他类似安全问题，应立即通知我方。如发生争议且无法确定账户的所有者时，我方有权独自决定暂停或取消该账户。

6. 数据收集和个人信息保护

6.1. 贵方注册账户时，贵方可能需要提供贵方的某些个人信息。

6.2. 为持续改善本软件或提升贵方的使用体验，我方可能会收集贵方对本软件使用情况的一些信息，并在贵方连接到互联网上时，发送给我方。这个过程并不会收集可用于识别贵方的身份的个人信息。贵方在此授权我方可以自行、委托第三方，或转让给第三方存储、整理、分析或以其他方式使用该等非可识别个人身份的信息，用于商业或非商业用途。贵方亦可随时在本软件设置中关闭这个收集信息的功能，关闭后，我方将无法收集这些使用信息，贵方理解这可能不利于我方改善本软件或为贵方提供更好的用户体验。如贵方使用本软件，即表示贵方同意我方隐私权政策的内容，并同意我方以符合该政策的方式收集、存储和使用贵方的个人信息。

7. 有限保证

7.1. 介质保证。如我方通过有形介质向贵方提供本软件，我方保证记录本软件的介质在交付给贵方后三十（30）天内不存在任何瑕疵。我方将对在上述保证期内退回的有瑕疵的介质进行免费更换。如贵方在未经我方授权的情况下获得了本软件介质，上述保证将不适用。以上保证是贵方就我方违反此介质保证可获得的唯一和全部的救济。

7.2. 性能保证。我方保证所交付的软件在按照符合文档的方式使用情况下，将在交付后三十（30）天内实质性符合软件文档描述的功能。如果许可软件不符合此保证并且贵方在上述保证期限内将此不符报告给我方，我方将根据我方的合理判断，采取以下任何一个或多个补救措施：（a）对软件进行修复；（b）用能提供实质相同功能的软件替换存在瑕疵的软件；或（c）终止本协议并向贵方退还贵方就不符软件所支付的相关许可费。以上保证不适用于任何因意外、

滥用、误用、未经授权的修理、修改或改进等导致的瑕疵。以上是贵方就我方违反本协议上述保证所获得的违约和排他的救济。

8. 排除的保证

8.1. 在相关法律允许的最大范围内，第7条规定的保证是我方就软件及介质向贵方提供的全部保证，并取代所有无论是明示的还是默示的其他保证，包括但不限于，有关产品适销性（与同类产品具有同样的质量水准）、质量合意、适用于特定目的以及不侵犯任何知识产权的默示保证，我方不保证软件能无间断运行以及无任何错误。贵方可能依法享有其他保证权利，这些权利可能因国家或地区不同而不同。本协议不排除和限制那些依法不能通过合同方式排除和限制的贵方的法定权利。

9. 责任限制

9.1. 在相关法律允许的最大范围内，无论贵方基于何种理由要求我方赔偿损失，包括但不限于违约或侵权，我方的赔偿责任仅限于根据我方的决定选择：

（a）对软件进行修复或更换；或（b）退还贵方为软件支付的价款。

9.2. 在任何情况下，我方对如下情况均不承担任何责任，即使已被事先告知该情形有可能发生：（a）贵方的系统损坏或数据损坏或丢失；或（b）任何特殊的、附带的或间接的损害赔偿，包括但不限于利润损失、业务机会丢失、商誉损失。在本协议项下，我方承担的责任最高不超过贵方向我方已经支付的款项。以上责任限制同样适用于我方的供应商、分销商和代理商。为避免疑问，本协议中的任何内容均不得被视为排除或限制了我方对因疏忽所导致的人身伤亡及有形财产损失所承担的责任，并且以上责任限制将不适用于那些依照相关法律规定不能通过合同方式排除或限制的责任。

10. 维护和支持

10.1. 除非另有明确规定，否则在本协议项下，我方没有任何义务就软件提供任何维护和支持。我方就软件提供的维护和支持，将根据我方当时的维护和支持政策执行。我方提供的维护和支持可能是免费的也可能需要付费购买。

10.2. 我方可能不时免费提供本软件的漏洞补丁、更新或升级，在此种情况下，贵方设备上的软件会被自动更新到新版本，贵方亦可通过手动在本软件设置中关闭此自动更新功能。

11. 软件试用和评估

11.1. 如果我方为试用或评估目的向贵方提供了许可软件，并且贵方与我方就许可软件达成了试用或评估协议，贵方试用或评估许可软件的权利将按照该试用或评估协议的条款进行。

如果贵方没有与我方就许可软件达成试用或评估协议，并且我方为试用或评估目的而向贵方提供了许可软件，则应适用以下条款和条件。我方授予贵方非排他的、临时的、免费的和不可转让的许可，贵方仅限用于为内部非生产评估或试用目的使用许可软件。这样的试用或评估许可将在以下情况下终止：（a）在预定的试用或评估期限的结束日，如果一个试用或评估阶段中预先确定的许可软件；或（b）如果没有这样的评估阶段中预先确定的授权软件（“评估期”），则在初始安装许可软件之日起六十（60）天期限届满日。试用或评估版的许可软件不得转让，并“按现状”提供，不附带任何保证。贵方应采取适当的措施在另外的存储介质上对贵方的应用程序、文件和数据进行备份，以便在必要时恢复这些应用、信息 and 数据。许可软件可能包含一种自动禁用机制，可在一段时间后阻止许可软件的使用。在许可软件试用或评估期届满后，贵方应停止使用许可软件并销毁许可软件的所有副本。本许可协议的所有其他条款和条件应在本协议允许的情况下适用于贵方对许可软件的试用和评估。

12. 至第三方站点的链接

贵方可以使用本软件链接至第三方站点。第三方站点非由我方控制、运营和支持，并且我方不对任何第三方站点的内容、包含的任何链接或任何变更或更新负责。我方不对第三方站点的任何内容负责。我方仅为方便的目的向贵方提供这些至第三方站点的链接，并且提供这些链接并不表明我方对第三方站点做了任何推荐、鉴证或保证。

13. 期限和终止

13.1. 当贵方同意接受本协议后本协议生效。根据本协议授予的许可期限为双方另行确认或我方另行书面通知确认。如贵方获得的许可是非永久的，贵方使用软件的权利将在指明的终止日终止，贵方应在终止日停止使用软件。

13.2. 如发生如下情况，贵方获得的许可可能被我方单方终止：（a）贵方没有支付任何到期应付的许可费、订阅费或续期费（如适用的话）；或（b）贵方违反本协议的任何条款。

13.3. 贵方可以通过完全卸载本软件的方式随时终止本协议。

13.4. 本协议终止后，贵方必须停止使用和卸载本软件，并销毁本软件全部副本，无论是部分还是全部。本协议终止后，本协议第7、8、9条继续有效。

14. 其他

14.1. 本协议同样适用于我方可能提供给贵方的本软件的所有更新、升级版本。

14.2. 我方保留在任何时候修改、添加或删除本协议部分条款并将修改后的协议提供给贵方的权利；我方将通过本软件或我方网站公布变更后的协议，变更后的协议在公告期届满后生效。如果贵方在协议生效后继续使用本软件的，即表示贵方接受修改后的协议，也将遵循变更后的协议使用本软件。如果贵方不接受修改后的协议，应当立即停止使用本软件并完全卸载本软件。

14.3. 本协议依照中华人民共和国大陆地区的法律制定和解释，但不援引其法律冲突规则，为明确起见，本协议不适用中华人民共和国香港特别行政区和澳门特别行政区及中国台湾地区的法律。如因本协议的解释或履行发生任何争议，双方同意将首先通过友好协商方式解决，在合理期限内友好协商解决未果的，双方一致同意将争议提交我方所在地有相应管辖权的人民法院裁决。但上述约定并不会限制我方向任何有管辖权的法院申请禁令或其他保护知识产权的强制措施。

14.4. 如本协议条款被认为无效、非法或不能强制执行，其他条款的效力、有效性或可强制执行性不受影响。

14.5. 本协议及本协议中引用的文件，构成贵方与我方就本软件及本协议标的所达成的全部协议，并取代所有先前达成的任何形式的交流、谅解或协议。

14.6. 贵方不得向任何第三方转让本协议或本协议项下任何权利。我方有权根据业务模式自行安排分支机构或分包商履行本协议部分或全部义务。

贵方在此确认，贵方已阅读并理解上述最终用户许可协议，并同意安装或使用许可软件即表明贵方确认同意受最终用户许可协议约束。